

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 199/2535

นาง วิไลวรรณ สุคนธ์รักษ์

จำเลย

ป.รัชฎากร มาตรา 103, มาตรา 118

ศาลฎีกาเปรียบเทียบลายมือชื่อในช่องผู้กู้ในสัญญากู้กับลายมือชื่อของจำเลยที่เคยลงไว้ในสมุด จำเลยเงินเดือน เงินค่าครองชีพ สมุด รายงาน เงินคงเหลือประจำวัน รวมทั้งจดหมายที่จำเลยอ้างความจำเป็นในการขอกู้ยืมเงินจากโจทก์แล้ว เห็นได้ด้วยตาเปล่าว่ามีลักษณะคล้ายคลึงกัน เชื่อ ว่าเป็นลายมือเขียนของบุคคลเดียวกัน โจทก์มีฐานะดีกว่าจำเลย เป็นครูโรงเรียนเดียวกัน ไม่มีเหตุผลใด ที่จะปลอมสัญญากู้ขึ้นมาฟ้องจำเลยด้วยเงินไม่กี่หมื่นบาทอันเป็นการเสี่ยงต่ออาณานิคมเมืองและถูกไล่่ออกจากราชการ ส่วนเอกสารที่จำเลยอ้างว่าเป็นลายมือชื่อของจำเลยที่แท้จริงก็มีรอยขูดลบแล้วลงลายมือชื่อใหม่ มีลักษณะผิดเพี้ยนอันเป็นการผิดปกติรับฟังไม่ได้ พยานหลักฐานจากโจทก์มีน้ำหนักดีกว่าเชื่อ ว่าโจทก์ให้จำเลยกู้ยืมเงินไปตามฟ้องจริง สัญญากู้ปิดอากรแสตมป์ไม่น้อยกว่าอากรที่ต้องเสียและได้ขีดฆ่าอากรแสตมป์เพื่อมิให้นำไปใช้ได้อีก แม้ไม่ได้ลงวันเดือนปีไว้ที่อากรแสตมป์ก็ตามถือว่าเป็นการปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์ตามป.ร.ษฎาการ มาตรา 103 แล้ว จึงรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้กู้เงินไปจากโจทก์ 3 ครั้งรวมเป็นเงิน 37,450 บาท ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่กู้ยืมเงินไปจากโจทก์แล้ว จำเลยไม่เคยชำระดอกเบี้ยและต้นเงินให้โจทก์เลยโจทก์ทวงถามแล้ว แต่จำเลยขอผิดผ่อนเรื่อยมา โจทก์คิดดอกเบี้ยถึงวันฟ้องเป็นเงิน 22,216.69 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 59,666.69 บาท และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงิน 37,450 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยกู้ยืมเงินจากโจทก์ สัญญากู้ที่โจทก์นำมาฟ้องทั้งสามฉบับเป็นเอกสารปลอม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 59,666.69 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงิน 37,450 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยว่าจำเลยได้กู้ยืมเงินไปจากโจทก์ตามฟ้องหรือไม่ โจทก์เบิกความว่าจำเลยกู้ยืมเงินไปจากโจทก์ รวม 3 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2525 เป็นเงิน 10,000 บาท ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2526 เป็นเงิน 20,000 บาท และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2527 เป็นเงิน 7,450 บาท ตามสัญญากู้เอกสารหมายเลข 2 ถึง 4 จำเลยเลิกความว่าจำเลยไม่เคยกู้ยืมเงินไปจากโจทก์และไม่เคยลงชื่อในสัญญากู้ทั้งสามฉบับ ศาลฎีกาได้เปรียบเทียบลายมือชื่อในช่องผู้กู้ในเอกสารหมายเลข 2 ถึง 4 กับลายมือชื่อของ

จำเลยที่ลงไว้ในสมุดจ่ายเงินเดือน สมุดจ่ายเงินค่าครองชีพของข้าราชการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สมุดรายงานเงินคงเหลือประจำวัน (ในช่องผู้รับเงิน) ในช่วงปี 2525 ถึง ปี 2527 และสมุดลงเวลามาปฏิบัติราชการครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยาตามเอกสารหมาย จ.8, จ.9, จ.25, จ.28 ถึง จ.32 แล้ว เห็นได้ด้วยตาเปล่าว่ามีลักษณะคล้ายคลึงกัน และโจทก์มีนางสาวรัชดาศรีสุริยสวัสดิ์ บุตรสาวโจทก์ มาเบิกความสนับสนุนว่าก่อนที่จะมีการทำสัญญากู้เอกสารหมาย จ.3 ประมาณ 2 ถึง 3 วัน จำเลยมาหาโจทก์ที่บ้านแต่ไม่พบโจทก์ จำเลยจึงขอกระดาษเปล่าจากพยาน และเขียนจดหมายฝากพยานไว้ตามเอกสารหมาย จ.10 ซึ่งมีข้อความบรรยายถึงความจำเป็นที่จำเลยจะต้องขอกู้ยืมเงินจากโจทก์อีก 20,000 บาท ไว้โดยละเอียด ศาลฎีกาได้ตรวจเปรียบเทียบลายมือเขียนในเอกสารหมาย จ.10 กับลายมือเขียนในสัญญากู้เอกสารหมาย จ.2 และ จ.3 แล้วมีลักษณะคล้ายคลึงกัน น่าเชื่อว่าเป็นลายมือเขียนของคนคนเดียวกัน ตามทางนำสืบของโจทก์จำเลย ได้ความว่าโจทก์จำเลยเป็นครูอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน โจทก์มีโรงเรียนอนุบาลเป็นของตนเอง และมีฐานะดีกว่าจำเลย ไม่มีเหตุผลใดที่จะแสดงให้เห็นว่าโจทก์จะปลอมสัญญากู้ขึ้นมาเองเพื่อฟ้องจำเลย ด้วยเงินเพียงไม่กี่หมื่นบาท อันจะเป็นการเสี่ยงต่ออาญาบ้านเมืองและถูกไล่ออกจากราชการ ที่จำเลยนำสืบต่อสู่ว่าลายมือชื่อในสัญญากู้เป็นลายมือชื่อปลอม ลายมือชื่อที่แท้จริงของจำเลยมีตัวอย่างดังเช่นเอกสารหมาย ล.1 ถึง ล.6 นั้น ปรากฏว่าเอกสารหมาย ล.1 ถึง ล.4 เป็นสำเนาเอกสารซึ่งถ่ายมาจากเอกสารหมาย จ.33 ถึง จ.35 จำเลยเป็นผู้เขียนและลงลายมือชื่อและเป็นผู้เก็บเอกสารดังกล่าวไว้ ปรากฏว่าเอกสารดังกล่าวมีรอยขูดลบลายมือชื่อออกแล้วลงลายมือชื่อใหม่ทุกแผ่น ข้อต่อสู้ของจำเลยจึงไม่มีน้ำหนัก รับฟังไม่ได้ ส่วนเอกสารหมาย ล.5 และ ล.6 นั้น เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับลายมือชื่อของจำเลยที่ลงไว้ในเอกสารหมาย จ.30 และ จ.32 แล้ว ปรากฏว่าลายมือชื่อที่ลงไว้ในเอกสารหมาย จ.30 และ จ.32 แต่ละวันคล้ายคลึงกัน คงมีลายมือชื่อที่ปรากฏในเอกสารหมาย ล.5 และ ล.6 ที่ผิดเพี้ยนไปไม่เหมือนกับวัน

อื่น อันเป็นการผิดปกติ เห็นว่าพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมีน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐานของจำเลย รูปคดีน่าเชื่อว่าโจทก์ได้ให้จำเลยกู้ยืมเงินไปตามฟ้องโจทก์จริง ที่จำเลยฎีกาวานางสาวรัชดาเป็นบุตรสาวโจทก์จึงเบิกความเข้าข้างโจทก์ฝ่ายเดียวนั้น เห็นว่า พยานโจทก์ปากนี้เบิกความเกี่ยวกับเอกสารหมาย จ.10ตามที่พยานรู้เห็นเท่านั้น มิได้เบิกความว่ารู้เห็นเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินระหว่างโจทก์กับจำเลยไม่มีพฤติการณ์ตอนใดที่แสดงให้เห็นว่าพยานเบิกความเข้าข้างโจทก์แต่ประการใด ที่จำเลยฎีกาเป็นข้อสุดท้ายว่า สัญญากู้ทั้งสามฉบับไม่ได้ปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์ตามประมวลรัษฎากรจึงรับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้นั้น เห็นว่าแม้จะได้ความว่าอากรแสตมป์ที่ปิดในสัญญากู้ทั้งสามฉบับไม่ได้ลงวันเดือน ปี แต่สัญญากู้ทั้งสามฉบับได้ปิดอากรแสตมป์ เป็นราคาไม่น้อยกว่าอากรที่ต้องเสียและได้ชี้ดง่าอากรแสตมป์ที่ปิดทับกระดาษเพื่อมิให้อากรแสตมป์ใช้ได้อีก เป็นการปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์ตามมาตรา 103 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว จึงรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้..."

พิพากษายืน.

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-วิทวัส อยู่วัฒนา-ไพศาล รวงฆางกูร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

โดยปกติทั่วไปในการต่อสู้คดีของจำเลย จำเลยมักอ้างข้อต่อสู้มาในคำให้การเสมอ ๆ ว่าจำเลยมิได้เป็นผู้ทำเอกสารหรือมิได้ลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่อในเอกสารที่โจทก์ฟ้องปลอมมีผลให้ภาระการพิสูจน์ตกแก่โจทก์ โจทก์มีหน้าที่นำสืบพยานหลักฐานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนคำฟ้องของตน คำพิพากษานี้ได้ชี้แนะให้เห็นการแสวงหาและนำพยานหลักฐานมาสู่ศาลเพื่อให้ศาลวินิจฉัยตามประเด็นข้อพิพาทได้อย่างแจ่มแจ้ง นอกจากพยานเอกสารแล้วยังมีพยานบุคคลสนับสนุนประกอบให้แน่นหนายิ่งขึ้น ส่วนการรับฟังพยานหลักฐานของศาลนั้น ศาลสามารถตรวจสอบเอกสารด้วยตาเปล่าได้ว่าลายมือในเอกสารมีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือไม่ โดยหากจำต้องส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิสูจน์ไม่ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเอกสารที่คู่ความส่งเข้ามาในคดีว่ามีเพียงพอหรือไม่ และควรเป็นเอกสารที่สร้างขึ้นในช่วงระบบเวลาที่ใกล้เคียงกัน บางครั้งการส่งเอกสารไปให้ผู้เชี่ยวชาญหรือกองพิสูจน์หลักฐานกรมตำรวจ ทำการตรวจพิสูจน์ให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก และเสียเวลานานเป็นเหตุให้การพิจารณาคดีต้องล่าช้าเป็นเวลาหลายเดือน ซึ่งเป็นช่องทางให้มีการประวิงคดีด้วยวิธีการร้องขอให้ส่งเอกสารไปเพื่อตรวจพิสูจน์ กรณีเช่นนี้เป็นดุลพินิจของศาลว่าสมควรส่งไปตรวจพิสูจน์หรือไม่ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 99 มิใช่ว่าจะต้องส่งไปตามที่คู่ความขอ ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 103 กำหนดว่าการปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์คือปิดแสตมป์เป็นราคาไม่น้อยกว่าอากรที่ต้องเสียและได้ขีดฆ่าแสตมป์นั้นแล้ว การขีดฆ่าแสตมป์ต้องกระทำโดยมุ่งหมายมิให้นำมาใช้ได้อีกด้วยการ 1. ลงลายมือชื่อหรือลงชื่อห้างร้านบนแสตมป์หรือ 2. ขีดเส้นคร่อมฆ่าแสตมป์และลงวันเดือนปีที่กระทำการสิ่งเหล่านี้ด้วยหากจะแปลกันตรง ๆ แล้วก็ต้องลงวันเดือนปีที่แสตมป์ที่ปิดบนตราสารด้วย จึงจะถือว่าปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์แต่เจตนาที่กฎหมายกำหนดไว้ดังกล่าวก็เพื่อมิให้มีการนำแสตมป์ที่ปิดแล้วกลับมาใช้ได้ อีกเท่านั้น หากใช้ว่ามีผลให้เอกสารนั้นรับฟังไม่ได้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 118 ไม่งั้นนั้นเพียงแต่ขีดคร่อมลงบนแสตมป์ก็พอแล้วคำพิพากษานี้ตัดสินตามแนวคำพิพากษากฎีกาเก่าคือคำพิพากษากฎีกาที่ 561/2487, 461/2488, 463/2516 คำพิพากษา

ฎีกาที่ 3039/2523 หนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ครบแต่ไม่ขีดฆ่า จึงเท่ากับว่า
ไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์ โจทก์ใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้ตาม ป.ระชากร
มาตรา 118 หนังสือดังกล่าวจึงใช้อ้างอิงไม่ได้ว่าโจทก์มอบอำนาจให้ฟ้องคดี
แทน2461/2522 เอกสารสัญญาปิดอากรแสตมป์แต่ไม่ขีดฆ่า ใช้เป็นหลักฐานไม่ได้.
สมเกียรติ เจริญสวรรค์.